

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3530/2537

นาง ยศ วดี แซ่โซว
นางสาว สุนีย์ ภาวสุทธีรัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1061

ป.วิ.พ. มาตรา 55

การที่โจทก์ถอนตัวออกจากหุ้นส่วน และจำเลยยินยอมให้โจทก์ถอนตัวโดยคืนเงินลงทุนให้ ถือได้ว่าโจทก์จำเลยตกลงเลิกหุ้นส่วนกันแต่ยังไม่ได้ตกลงเรื่องแบ่งปันผลกำไรที่ยังเหลือและทรัพย์สินยอมต้องจัดให้มีการชำระบัญชีกันก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1061 ที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินปันผลกำไรและส่วนแบ่งในทรัพย์สินของหุ้นส่วนโดยอาศัยหลักฐานตามภาพถ่ายบัญชีรับจ่ายซึ่งเป็นรายการที่ไม่ชัดเจน และจำเลยยังโต้เถียงอยู่ จึงฟ้องไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เข้าหุ้นกับจำเลยค้าขายผ้าไหม โจทก์มีสิทธิได้รับเงินปันผลคิดเป็นเงิน 61,056.25 บาท แต่จำเลยจ่ายเงินปันผลให้โจทก์เพียง 14,670 ยังคงค้างอยู่อีกจำนวน 46,386.25 บาท เมื่อโจทก์ถอนตัวจากการเป็นหุ้นส่วนร้านค้ามีทรัพย์สินที่เกิดจากการเข้าหุ้นส่วนกันเป็นเงินประมาณ 480,000 บาท เมื่อเลิกหุ้นส่วนกัน โจทก์มีสิทธิในเงินส่วนแบ่งเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท จำเลยยังไม่ได้

ชำระให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 146,386.25 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นเจ้าของร้านขายผ้าไหม โจทก์เป็นลูกค้า ไม่ใช่หุ้นส่วนของจำเลย จำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์จำนวน 25,000 บาท มีข้อตกลงกันว่า จำเลยจะแบ่งกำไรให้โจทก์ร้อยละ 10 แต่หากจำเลยค้าขายขาดทุน จำเลยจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว จำเลยจ่ายส่วนแบ่งกำไรของร้านให้โจทก์ โจทก์ต้องการออกไปเปิดร้านขายเอง จึงขอคืนเงิน 25,000 บาท จำเลยปฏิบัติตามข้อตกลงครบถ้วนแล้ว โจทก์ไม่ได้ขอให้ศาลตั้งผู้ชำระบัญชีเพียงแต่กล่าวอ้างลอย ๆ ว่า ร้านค้าของจำเลยมีผลกำไรรวมเป็นเงิน 108,469 บาท และมีทรัพย์สินที่เกิดจากการเป็นหุ้นส่วนประมาณ 480,000 บาท ความจริงจำเลยเป็นหนี้ผู้อื่นอีกหลายราย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยโดยคู่ความไม่ได้เถียงเป็นอย่างอื่นว่า โจทก์จำเลยตกลงกันเข้าเป็นหุ้นส่วนค้าขายผ้าไหมในพื้นที่เช่าของอาคารโรงแรมเอเชียเพื่อแบ่งปันผลกำไรตามสัดส่วนของเงินลงทุน การที่โจทก์ถอนตัวออกจากหุ้นส่วนและจำเลยยินยอมให้โจทก์ถอนตัวโดยคืนเงินลงทุนให้ครบถ้วนแล้ว ถือได้ว่าโจทก์จำเลยตกลงเลิกหุ้นส่วนกันแต่ยังไม่ได้ตกลงเรื่องแบ่งปันผลกำไรที่ยังเหลือและทรัพย์สินย่อมต้องจัดให้มีการชำระบัญชีกันก่อน จึงจะทราบว่าหุ้น

ส่วนมีทรัพย์สินอยู่เพียงใด ที่โจทก์ฟ้องเรียกเงินปันผลกำไร และส่วนแบ่งใน
ทรัพย์สินของหุ้นส่วนโดยอาศัยหลักฐานตามภาพถ่ายบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งเป็นรายการที่
ยังไม่ชัดเจนและจำเลยยังมีข้อโต้เถียงเกี่ยวกับทรัพย์สินของหุ้นส่วนอยู่ เป็นเรื่องที่
โจทก์จะต้องร้องขอให้ตั้งผู้ชำระบัญชีก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1061 โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลย

พิพากษายืน

(สมภาพ โชติกวนิชย์-นิเวศน์ คำฟ้อง-บุญธรรม อยู่พัก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ